

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี ดำเนินการบังคับคดี ในคดีหมายเลขแดงที่ ๒๒๔/๒๕๕๐ ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี แจ้งการอายัด สิทธิเรียกร้องเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ และผู้ฟ้องคดี ที่ ๑๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ แต่ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งงดการบังคับคดีไว้จนกว่าศาลฎีกาจะมี คำพิพากษาหรือมีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องขอทุเลาการบังคับตามคำพิพากษา ส่วนคดีนี้เมื่อพิจารณา คำสั่งที่ ๐๕๗/๒๕๕๐ ถึงคำสั่งที่ ๐๖๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ใช้อำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร ในการออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี ทั้งสิบสอง โดยห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจำหน่าย จ่าย โอนเงินตามสิทธิเรียกร้องของบริษัท ก. ที่มีต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง ในคดีหมายเลขแดง ที่ ๒๒๔/๒๕๕๐ ให้แก่บุคคลอื่นใด นอกจากนำส่งแก่สรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวีแล้ว นั้น โดยที่ เมื่อปรากฏมีภาษีอากรคงค้างตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ในการดำเนินการ เพื่อให้ได้รับการชำระภาษีอากรคงค้างดังกล่าว มาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมาย เดียวกัน บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของผู้ต้องรับผิดชอบภาษีอากรเท่านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ มิใช่ผู้ต้องรับผิดชอบ ภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรของบริษัท ก. ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมาย ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีอำนาจอายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง แม้จะปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าหนี้ภาษีอากรได้ยื่นฟ้องบริษัท ก. กับพวก รวม ๑๗ คน เป็นจำเลย ต่อศาลภาษีอากรกลางเพื่อให้มีการเพิกถอนการจ้องผลการจดทะเบียนลดทุนและคืนเงินลงทุน หรือเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น และต่อมาในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดปรากฏว่า ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาที่ ๑๓๗๒๑/๒๕๕๗ พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง ก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกคำสั่งที่ ๐๕๗/๒๕๕๐ ถึงคำสั่งที่ ๐๖๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ อายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยขณะนั้นผลแห่งคดียังไม่ถึงที่สุด ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ได้จากการจดทะเบียน ลดทุนและคืนเงินลงทุนหรือเงินค่าหุ้นของบริษัท ก. จึงยังเป็นของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีอำนาจอายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด การออกคำสั่ง อายัดทรัพย์สินที่พิพาทจึงเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตที่มาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดไว้ คำสั่งแจ้งอายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จำหน่าย จ่าย โอนเงินตามสิทธิเรียกร้องของบริษัท ก. ที่มีต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำพิพากษา ของศาลภาษีอากรกลาง ในคดีหมายเลขแดงที่ ๒๒๔/๒๕๕๐ ให้แก่บุคคลอื่นใด นอกจากนำส่ง แก่สรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย



อย่างไรก็ตาม โดยที่ความรับผิดชอบทางละเมิดจะเกิดขึ้นเมื่อการกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ดังนั้น หากบุคคลยังไม่ได้ได้รับความเสียหายจากการกระทำนั้นย่อมไม่เป็นละเมิด เมื่อคดีนี้ปรากฏว่า ภายหลังจากที่รองอธิบดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง รองอธิบดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังไม่ต้องนำส่งเงินตามคำสั่งอายัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนกว่าศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุด ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีการส่งเงินอายัดตามคำสั่งดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้แสดงพยานหลักฐานใดให้ปรากฏต่อศาลว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายจากกรณีคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อย่างไรบ้าง กรณีจึงรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายจากการที่รองอธิบดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องของบริษัท ก. ที่มีต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของรองอธิบดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งที่ ๐๕๗/๒๕๕๐ ถึงคำสั่งที่ ๐๖๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๒๙/๒๕๖๓)



บทที่ ๒๙

คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การทำงานของคนต่างด้าว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. สวัสดิการสังคม

สิทธิในการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นสิทธิประโยชน์อันเป็นสวัสดิการและความช่วยเหลือที่รัฐจัดทำให้ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพตามมาตรา ๕๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น ประกอบกับมาตรา ๑๑ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งบุคคลที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวจะต้องแสดงความประสงค์ต่อรัฐว่าตนไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ บุคคลนั้นจึงจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามข้อ ๖ (๓) ของระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป จะต้องมาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีตามข้อ ๗ ของระเบียบฉบับเดียวกัน ดังนั้น แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และอาจมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณดังกล่าว แต่บุคคลที่จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จะต้องยื่นคำขอลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามที่ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ กำหนดไว้ อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง



ส่วนท้องถิ่นฯ แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการเพิ่มชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงยอมมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เช่นเดียวกันกับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามกฎหมายแล้ว การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้กระทำการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีจากการดำเนินการเพิ่มชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุข้างต้นก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งกรณีการเพิ่มชื่อดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งฟ้องคดีต่อศาล จึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายเป็นค่าใช้จ่ายในการร้องเรียนร้องทุกข์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลนครเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗) ยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หรือลงทะเบียนที่หน่วยบริการในพื้นที่ชุมชนตามวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดไว้ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ไปลงทะเบียนในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ เมื่อถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจึงไม่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องต่อผู้ถูกฟ้องคดีขอให้เพิ่มชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิรับเงินดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงว่า ผู้ที่มาลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จะได้รับบัตรรับลงทะเบียนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบสิทธิ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำบัตรรับลงทะเบียนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ จึงไม่สามารถเพิ่มชื่อผู้ฟ้องคดีในการลงทะเบียนรับเงินข้างต้นได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ร้องเรียนกรณีดังกล่าวไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการ ต่อมา กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งให้จังหวัดเชียงรายตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือรายงาน



ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและชี้แจงต่อผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มิได้เปิดรับลงทะเบียนในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ แต่อย่างไรก็ตาม รวมทั้งได้มีหนังสือหาหรือกรณีผู้ฟ้องคดีไปยังท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อมาท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดี หากเป็นผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมไว้ก่อนและปรับปรุงข้อมูลรวมทั้งตรวจสอบจำนวนผู้มีสิทธิที่ถูกต้องรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีและเพิ่มชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง รายชื่อเพิ่มเติมผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แต่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๗,๒๐๐ บาท หลังจากนั้น ในวันไต่สวนของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีได้ทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเพิ่มชื่อผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงมีคำขอเพิ่มเติมโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร้องทุกข์ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงราย รวมทั้งฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพักผ่อนและรักษาตัวที่กรุงเทพมหานครรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๓,๖๙๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) และเริ่มมีสิทธิลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีได้ลงทะเบียนในระบะเวลาดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อันเป็นปีงบประมาณที่ผู้ฟ้องคดีมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ตามข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่โดยที่สิทธิในการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นสิทธิประโยชน์อันเป็นสวัสดิการและความช่วยเหลือที่รัฐจัดหาให้ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพตามมาตรา ๕๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น ประกอบกับมาตรา ๑๑ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งบุคคลที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ต่อรัฐว่าตนไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ บุคคลนั้นจึงจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามข้อ ๖ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย



หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปจะต้องมาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีตามข้อ ๗ ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น แม้ว่าผู้ฟ้องคดีมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และอาจมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่บุคคลที่จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะต้องยื่นคำขอลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมาให้บริการรับลงทะเบียนภายในชุมชน แต่ไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั้งที่ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เปิดบริการรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน และ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย แต่อย่างใด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำบัตรรับลงทะเบียนมาแสดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ไปลงทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าว แต่เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นราษฎรหมู่บ้านใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗ (ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๘) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเพิ่มชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิรับเงินดังกล่าวตามประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง รายชื่อเพิ่มเติมผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และแจ้งการเพิ่มชื่อผู้ฟ้องคดีให้ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายทราบ เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมรายจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามคำร้องของผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องต่อผู้ถูกฟ้องคดี หากผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเสร็จก็ควรที่จะแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเพิ่มชื่อผู้ฟ้องคดีแล้วในวันไต่สวนของศาลปกครองชั้นต้น ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีจากการดำเนินการเพิ่มชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้เพิ่มชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว แต่ไม่ได้แจ้งให้



ผู้ฟ้องคดีทราบ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งฟ้องคดีต่อศาล จึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายเป็นค่าใช้จ่ายในการร้องเรียนร้องทุกข์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๙/๒๕๖๓)

บทที่ ๓๐

คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

๑. ราชการส่วนกลาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ราชการส่วนภูมิภาค

๒.๑ จังหวัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ อำเภอ

๒.๒.๑ การจัดการเลือกผู้ใหญ่บ้าน

- การย้ายชื่อบุคคลภายนอกหมู่บ้านเข้ามามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยไม่ได้มีการอาศัยอยู่จริง

การเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งคำว่าสุจริตและเที่ยงธรรมมีความหมายกว้าง ไม่สามารถนิยามลักษณะของการกระทำที่สุจริตและเที่ยงธรรมได้โดยแน่นอน แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะและพฤติการณ์ของการกระทำในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ว่าเป็นการกระทำโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ ทั้งนี้ ลักษณะการกระทำที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมที่กำหนดตามข้อ ๘ และข้อ ๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเพียงตัวอย่างของการกระทำที่ทำให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในหมู่ที่ ๓ ตำบลปากกระหน อำเภอยะนิงครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ได้อยู่อาศัยจริงเพื่อหวังผลการเลือกผู้ใหญ่บ้าน แม้การย้ายเข้ามาดังกล่าวเป็นการกระทำก่อนกำหนดเวลาตามข้อ ๘ ของระเบียบดังกล่าวข้างต้น แต่เมื่อเป็นกรณีที่วิญญูชนยอมรับรู้โดยทั่วไปว่าทำให้เกิดการได้เปรียบและเสียเปรียบในระหว่างผู้สมัครรับเลือก อันเป็นการไม่ยุติธรรม



สำหรับผู้สมัครที่เสียเปรียบ การย้ายทะเบียนบ้านดังกล่าวย่อมเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตตามนัยของมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ประกอบกับข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากกรรณ เสร็จสิ้น กลุ่มบุคคลจำนวน ๔๘ คน ที่ได้ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากกรรณ ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมและย้ายไปอยู่ที่อื่น อันแสดงให้เห็นว่าบุคคลทั้ง ๔๘ คน มิได้มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในหมู่ที่ ๓ ตำบลปากกรรณ แม้ไม่อาจทราบได้ว่าบุคคลจำนวน ๔๘ คน ใช้สิทธิเลือกผู้สมัครคนใด แต่เมื่อผลการนับคะแนนปรากฏว่า ผู้ได้รับเลือกได้ ๒๐๒ คะแนน และผู้ฟ้องคดีได้ ๑๙๐ คะแนน อันมีคะแนนต่างกันเพียง ๑๒ คะแนน ดังนั้น จำนวนคะแนนที่เลือกโดยผู้ไม่มีคุณสมบัติเลือก จึงมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้สมัครรับเลือกคนใดคนหนึ่งอย่างชัดเจน และอาจทำให้ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงได้ จึงต้องพึงว่า การเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากกรรณ ครั้งที่พิพาทนี้เป็นการเลือกที่เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ดังนั้น การที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากกรรณ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมีคำสั่งให้ผู้ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๓ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ประกอบกับข้อ ๘๘ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำวินิจฉัยให้ยุติเรื่องร้องคัดค้านของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากกรรณ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมีผู้สมัครรับเลือกจำนวน ๒ คน คือ ผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอ โดยมีผู้มาใช้สิทธิจำนวน ๓๙๙ คน จากผู้มีสิทธิเลือกจำนวน ๔๓๗ คน ผลการเลือกปรากฏว่าผู้ร้องสอได้ ๒๐๒ คะแนน ผู้ฟ้องคดีได้ ๑๙๐ คะแนน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องสอเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าจำนวนผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านมากผิดปกติ จึงตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน และพบว่ามีการแจ้งย้ายรายชื่อบุคคลจำนวน ๕๑ คน เข้ามาในทะเบียนบ้านในหมู่ที่ ๓ ตำบลปากกรรณ จำนวน ๘ หลัง ซึ่งเจ้าของบ้านแต่ละหลังเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ร้องสอ และหลังจากการเลือกผู้ใหญ่บ้านเสร็จสิ้น กลุ่มบุคคล



ดังกล่าวได้ย้ายทะเบียนบ้านออกไปยังภูมิลำเนาที่แท้จริงของตน กรณีจึงเชื่อได้ว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อหวังผลการเลือกผู้ใหญ่บ้าน อันเป็นการกระทำที่ทุจริตและไม่เป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ร้องเรียนและคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีมูล จึงส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณา หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยให้ยุติเรื่องร้องคัดค้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนผลการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากกราน เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ บัญญัติว่า การเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม... ซึ่งคำว่าสุจริตใช้เรียกการกระทำที่มีลักษณะซื่อสัตย์ซื่อตรง ส่วนเที่ยงธรรมใช้เรียกการกระทำที่มีลักษณะยุติธรรมและเที่ยงตรง คำว่าสุจริตและเที่ยงธรรมจึงมีความหมายกว้าง ไม่สามารถนิยามลักษณะของการกระทำที่สุจริตและเที่ยงธรรมได้โดยแน่นอน แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะและพฤติการณ์ของการกระทำในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ว่าเป็นการกระทำโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ ซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ได้กำหนดลักษณะของการกระทำที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมไว้ในข้อ ๘ และข้อ ๙ ของระเบียบดังกล่าว โดยได้กำหนดลักษณะของการกระทำตามเวลาต่าง ๆ ของการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้ (๑) เป็นการกระทำนับแต่วันที่นายอำเภอประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านจนถึงวันเลือก (๒) ในวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน (๓) นับแต่วันที่นายอำเภอประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านจนสิ้นสุดการลงคะแนน แต่ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของระเบียบดังกล่าวมิได้กำหนดลักษณะของการกระทำก่อนวันที่มีการประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านไว้ ซึ่งมีใช้ว่าการกระทำใด ๆ ก่อนวันประกาศเลือกผู้ใหญ่บ้านจะไม่ถือเป็นการกระทำที่ทำให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมในทุกกรณี ฉะนั้น ลักษณะของการกระทำตามข้อ ๘ และข้อ ๙ จึงเป็นเพียงตัวอย่างของการกระทำที่ทำให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ด้วยเหตุนี้ ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในหมู่ที่ ๓ ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ได้อยู่อาศัยจริงเพื่อหวังผลการเลือกผู้ใหญ่บ้าน แม้การย้ายเข้ามาดังกล่าวเป็นการกระทำก่อนกำหนดเวลาตามข้อ ๘ ของระเบียบดังกล่าวข้างต้น แต่วิญญูชนย่อมรับรู้โดยทั่วไปว่าทำให้เกิดการได้เปรียบและเสียเปรียบในระหว่างผู้สมัครรับเลือก อันเป็นการไม่ยุติธรรมสำหรับผู้สมัครที่เสียเปรียบ

การย้ายทะเบียนบ้านดังกล่าวย่อมเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตตามนัยของมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ประกอบกับข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากกราน เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เสร็จสิ้น กลุ่มบุคคลตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง จำนวน ๕๑ คน ซึ่งได้ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากกราน ก่อนมีการประกาศ กำหนดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งดังกล่าว มีบุคคลจำนวน ๔๐ คน ย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม ก่อนแจ้งย้ายเข้าหมู่ที่ ๓ ตำบลปากกราน ส่วนอีก ๘ คน ย้ายไปที่อยู่อื่น ภายในระยะเวลา ๒ ปี ถึง ๔ ปี นับแต่วันที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในหมู่ที่ ๓ ตำบลปากกราน การย้ายทะเบียนบ้าน ออกไปของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าว จึงเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า บุคคลทั้งสี่สิบแปดคน มิได้มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาเข้าอยู่ในหมู่ที่ ๓ ตำบลปากกราน ดังนั้น แม้บุคคลที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในหมู่ที่ ๓ ตำบลปากกราน จำนวน ๔๘ คน ดังกล่าวข้างต้น จะมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่ที่ ๓ ตำบลปากกราน ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน แต่เมื่อบุคคลดังกล่าว มิใช่ผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่ที่ ๓ ตำบลปากกราน แล้ว จึงไม่อาจถือได้ว่าบุคคล ดังกล่าวมีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากกราน ตามมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ฯ และเมื่อปรากฏจากรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ของนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ว่า บุคคล กลุ่มดังกล่าวได้ไปใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากกราน เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งแม้ไม่อาจทราบได้ว่าใช้สิทธิเลือกผู้สมัครคนใด แต่ย่อมทำให้การเลือกผู้ใหญ่บ้าน ครั้งนี้เป็นการเลือกโดยผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติเลือกได้มีส่วนในการเลือกด้วย ประกอบกับผล การนับคะแนนปรากฏว่า ผู้ร้องสอได้ ๒๐๒ คะแนน และผู้ฟ้องคดีได้ ๑๙๐ คะแนน อันมีคะแนนต่างกันเพียง ๑๒ คะแนน ดังนั้น จำนวนคะแนนที่เลือกโดยผู้ไม่มีคุณสมบัติเลือก จึงมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้สมัครรับเลือกคนหนึ่งอย่างชัดแจ้ง และอาจทำให้ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ ทะเบียนบ้านที่กลุ่มบุคคล ดังกล่าวย้ายเข้าอยู่ในบ้านทั้งแปดหลังล้วนแต่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ร้องสอ จึงมีเหตุ สมควรเชื่อว่าผู้ร้องสอมีความเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นการย้ายบุคคลที่ไม่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ ประจำในหมู่ที่ ๓ ตำบลปากกราน เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายว่าด้วย ลักษณะปกครองท้องที่บัญญัติไว้ โดยมีเจตนาหวังผลการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบล ปากกราน เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งส่งผลให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้ไม่สุจริต และเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ประกอบกับข้อ ๘



ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ และเมื่อการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากกราม เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นการเลือกที่เป็นไปโดยไม่สุจริต และเที่ยงธรรม ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ แต่งตั้งให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากกราม จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดพ้นจากตำแหน่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ร้องสอดเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๓ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ประกอบกับข้อ ๘๘ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยให้ยุติเรื่องร้องคัดค้านของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่แต่งตั้งผู้ร้องสอดเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากกราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่งเป็นต้นไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๖/๒๕๖๓)

การเปลี่ยนภูมิลำเนาของบุคคลย่อมแสดงออกโดยการย้ายถิ่นที่อยู่ และแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ชัดแจ้งว่าจะเปลี่ยนภูมิลำเนาตามมาตรา ๔๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อปรากฏว่าบุคคลจำนวน ๒๒ คน ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าไม่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านนั้น เป็นผู้ที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านหมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านหอย ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวมีภูมิลำเนาอยู่ที่อื่นและมีเจตนาที่จะเปลี่ยนภูมิลำเนา แม้บุคคลดังกล่าวต้องเดินทางไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่เป็นประจำก็ถือว่าผู้นั้นไม่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่บ้าน กรณีจึงต้องถือว่าบ้านซึ่งบุคคลเหล่านั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญและเป็นภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำตามนัยมาตรา ๓๗ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว และถือได้ว่าบุคคลทั้ง ๒๒ คน ที่มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ พระพุทธศักราช ๒๕๕๗ และเมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏพฤติการณ์อื่นใดที่แสดงให้เห็นได้ว่า การย้ายเข้าทะเบียนบ้านของบุคคลดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อผลประโยชน์ในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ประกอบกับผลการลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งพิพาทปรากฏว่า ผู้สมัครหมายเลข ๑ และผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สมัครหมายเลข ๒ มีคะแนนต่างกันถึง ๒๗ คะแนน ซึ่งมากกว่าจำนวนบุคคลที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง กรณีจึงยังไม่เป็นเหตุให้รับฟังได้ว่า การย้ายเข้ามาในหมู่บ้าน



ของบุคคลดังกล่าวเป็นไปเพื่อหวังผลในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านครั้งพิพาท อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้สมัครหมายเลข ๑ ที่ได้รับการเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้กระทำการมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการกระทำของผู้ใดอันมีลักษณะเป็นการจูงใจด้วยการให้เงิน หรือสัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน อันทำให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ประกอบกับข้อ ๘ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ การที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งผู้สมัครหมายเลข ๑ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านหอย และการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำวินิจฉัยให้ยกคำร้องคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

การเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านหอย ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน คือ นาย ว. ผู้สมัครหมายเลข ๑ และผู้ฟ้องคดี ผู้สมัครหมายเลข ๒ ผลการลงคะแนนปรากฏว่า มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน ๒๘๔ คน จากจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด ๓๑๓ คน เป็นบัตรดี ๒๗๓ ฉบับ บัตรเสีย ๑๑ ฉบับ ผลการนับคะแนนปรากฏว่า นาย ว. ได้ ๑๕๐ คะแนน และผู้ฟ้องคดีได้ ๑๒๓ คะแนน นายอำเภอประจันตคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่ง ที่ ๒๑๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งนาย ว. เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านหอย หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีกับพวก รวม ๖ คน ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งดังกล่าว โดยอ้างว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากมีผู้ที่ไม่ผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านหอย ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้านจำนวน ๒๗ คน มาลงคะแนนใช้สิทธิในวันดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า ข้อเท็จจริงยังถือไม่ได้ว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงให้ยกคำร้องคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าว และต่อมา ได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกคำร้องคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านของผู้ฟ้องคดี และเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แต่งตั้งนาย ว. เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีกับพวกได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้าน โดยอ้างว่ามีผู้ไม่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านได้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือก จำนวน ๒๗ คน นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สอบสวนข้อเท็จจริงตามคำร้องคัดค้านดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า บุคคลที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าไม่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๒๗ คน ดังกล่าว ได้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านเพียงจำนวน ๒๒ คน และผู้ที่มาใช้สิทธิลงคะแนนดังกล่าวเป็นผู้ที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านหมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านหอย ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน ส่วนการที่บุคคลดังกล่าวต้องเดินทางไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่เป็นประจำก็ถือไม่ได้ว่าผู้นั้นไม่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่บ้าน เพราะการเปลี่ยนภูมิลำเนาของบุคคลย่อมแสดงออกโดยการย้ายถิ่นที่อยู่ และแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ชัดแจ้งว่าจะเปลี่ยนภูมิลำเนาตามมาตรา ๔๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อไม่ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวมีภูมิลำเนาอยู่ที่อื่น และมีเจตนาที่จะเปลี่ยนภูมิลำเนา จึงต้องถือว่าบ้านซึ่งบุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญและเป็นภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำตามนัยมาตรา ๓๗ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว และถือได้ว่าบุคคลทั้ง ๒๒ คน ที่มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และเมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏพฤติการณ์อื่นใดที่แสดงให้เห็นได้ว่าการย้ายเข้าทะเบียนบ้านของบุคคลดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อผลประโยชน์ในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ประกอบกับผลการลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ ปรากฏว่า นาย ว. ผู้สมัครหมายเลข ๑ ได้ ๑๕๐ คะแนน และผู้ฟ้องคดี ผู้สมัครหมายเลข ๒ ได้ ๑๒๓ คะแนน ต่างกันถึง ๒๗ คะแนน ซึ่งมากกว่าจำนวนบุคคลที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง กรณีจึงยังไม่เป็นเหตุให้รับฟังได้ว่า การย้ายเข้ามาในหมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านหอย ของบุคคลตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเป็นไปเพื่อหวังผลในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า นาย ว. ได้กระทำการหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการกระทำของบุคคลใด อันมีลักษณะเป็นการจูงใจด้วยการให้เงินหรือสัญญาว่าจะให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านหลายกรณี นั้น กรณีไม่ปรากฏพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานอื่นที่จะยืนยันถึงการให้เงินหรือสัญญาว่าจะให้เงินดังกล่าว อีกทั้ง ถ้อยคำของพยานยังฟังไม่ได้ว่านาย ว. ได้ให้เงินหรือสัญญาว่าจะให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ลงคะแนนเลือกตนเป็นผู้ใหญ่บ้าน อันจะทำให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งดังกล่าวเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ดังนั้น การเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงไม่มีผู้ไม่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านมาลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้าน



และข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ได้ว่า นาย ว. ผู้ได้รับการเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้กระทำการมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการกระทำของผู้ใดอันมีลักษณะเป็นการจงใจด้วยการให้เงิน หรือสัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน อันจะทำให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ประกอบกับข้อ ๘ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งนาย ว. เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกคำร้องคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๑๘/๒๕๖๔)

๒.๒.๒ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
กรณีเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดโดยผู้ฟ้องคดีเป็นคนเดินโพนฝ่ายเจ้ามือ รับกินรับใช้ จัดอยู่ในฝ่ายผู้จัดให้มีการเล่นการพนันตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และผู้ฟ้องคดีเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ว่า กระทำความผิดตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก จึงถือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองน้ำทรง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ตามประกาศของนายอำเภอพยุหะคีรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้าน ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน เพราะเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน จึงเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนเพียงแต่รับจ้างเป็นคนเดินโพน จึงมิได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงมีหนังสือ



อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาทบบัญญัติมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้... (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับ... กฎหมายว่าด้วยการพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งบัญญัติโทษของผู้กระทำความผิดไว้สองฝ่าย คือ ฝ่ายผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน และฝ่ายผู้เข้าเล่นการพนัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีต้องคำพิพากษาศาลแขวงนครสวรรค์ ในความผิดฐานเล่นการพนันสลากกินรวบ พนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน โดยผู้ฟ้องคดีเป็นคนเดินโปยฝ่ายเจ้ามือรับกินรับใช้ตามมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการพนันฯ โดยศาลแขวงนครสวรรค์พิพากษาว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามฟ้อง รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ลงโทษจำคุก ๓ เดือน ไม่รอลงอาญา และริบของกลาง แม้ต่อมา ผู้ฟ้องคดีจะอุทธรณ์คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๖ โดยขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค ๖ มีคำพิพากษาว่า ศาลชั้นต้นใช้ดุลพินิจในการวางโทษจำคุกผู้ฟ้องคดี ๖ เดือน ก่อนลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ นั้น เห็นว่า แม้โปยสลากของกลางจะมีจำนวนมากแต่จำเลยมิได้เป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ เพียงแต่รับจ้างเป็นคนเดินโปยเท่านั้น มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และไม่มีพฤติการณ์หลบหนี จึงให้รอกการลงโทษไว้ ๑ ปี และคดีถึงที่สุดแล้วก็ตาม แต่กรณีก็ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดเป็นคนเดินโปยฝ่ายเจ้ามือรับกินรับใช้ ซึ่งการเป็นคนเดินโปยฝ่ายเจ้ามือรับกินรับใช้ จัดอยู่ในฝ่ายผู้จัดให้มีการเล่นการพนันตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการพนันฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีต้องคำพิพากษาถึงที่สุดตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ว่ากระทำความผิดกรณีเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น ดังนั้น คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิจารณายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๗๐/๒๕๖๓)



๒.๒.๓ การพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

๑) กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

การให้ถ้อยคำของพยานที่ให้ไว้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เป็นการให้ถ้อยคำหลังจากเกิดเหตุเมื่อประมาณต้นปี ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่นาน และเป็นการให้ถ้อยคำในที่ลับๆ และต่อมาในการให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ พยานก็ยังยืนยันตามถ้อยคำที่ให้ไว้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าได้ซื้อดินมาจากผู้ฟ้องคดี ถ้อยคำของพยานที่ให้ไว้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนจึงย่อมมีน้ำหนักมากกว่าถ้อยคำที่พยานดังกล่าวเบิกความในฐานะพยานโจทก์ในคดีอาญาเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นระยะเวลานานนับแต่เหตุเกิดว่า มิใช่เป็นการซื้อขายดินเป็นเพียงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เท่านั้น ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีนำดินที่ขุดจากบริเวณข้างทางรถไฟไปถมให้แก่สำนักสงฆ์ ศ. และจำสืบทารวจ พ. เป็นการซื้อขาย มิใช่การบริจาค การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑๐) ประกอบกับมาตรา ๖๑ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

การดำเนินการลงโทษทางวินัยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นผู้เหมาะสมและสมควรแก่ความไว้วางใจของสาธารณชนที่จะใช้อำนาจรัฐในการจัดทำบริการสาธารณะ ส่วนการดำเนินคดีอาญาเป็นการดำเนินการเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้กระทำความผิด การลงโทษในคดีอาญาจึงต้องกระทำโดยมีพยานหลักฐานอันประจักษ์แจ้ง หากมีความสงสัยตามสมควรว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดหรือไม่ จึงให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหา ส่วนการรับฟังพยานหลักฐาน



เพื่อจะลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี ผู้บังคับบัญชาจึงไม่จำเป็นต้องมีพยานหลักฐานชัดเจน
โดยปราศจากข้อสงสัยดังเช่นคดีอาญา

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจาก
ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากผู้ฟ้องคดี
กระทำความผิดวินัยกรณีนำดินที่ได้จากการขุดหรือปรับหน้าดินบริเวณข้างทางรถไฟ โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ไปถมดินหรือขายให้กับ
สำนักสงฆ์ ศ. และจำสืบทารวจ พ. แล้วนำเงินไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว อันเป็นความผิดวินัย
ร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น
ได้ประโยชน์ที่ไม่ควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนมิได้ประพฤติผิดวินัย
ร้ายแรงดังกล่าว ประกอบกับในคดีอาญาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีคำพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดี
โดยวินิจฉัยว่า เงินที่สำนักสงฆ์ ศ. โดยพระ ส. และจำสืบทารวจ พ. จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีมิใช่
เป็นการให้เพื่อซื้อดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่เป็นเงินช่วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
โครงการและการถมดินของสำนักสงฆ์ ศ. จึงมิได้มีเจตนาทุจริต ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล
มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๑๕ ตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ร้องเรียนต่อจังหวัดบุรีรัมย์ว่า
ผู้ฟ้องคดีกระทำการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านโดยบุกรุกพื้นที่รัฐด้วยการ
ขุดหน้าดินบริเวณข้างทางรถไฟ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลลิสาณ ไปขายเพื่อประโยชน์ของตนเอง
และกระทำการปลอมแปลงลายมือชื่อของราษฎร หมู่ที่ ๑๕ บ้านศิลาชัย ในการให้ความยินยอม
ขอใช้พื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีผู้ฟ้องคดี
ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีผู้ฟ้องคดีบุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
และนำดินที่ขุดไปขายเพื่อประโยชน์ของตนเอง ปรากฏว่า พระ ส. ซึ่งจำพรรษาที่สำนักสงฆ์ ศ.
ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ประมาณต้นปี ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีได้ทำการ
ขุดหน้าดินบริเวณข้างทางรถไฟเพื่อทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ และผู้ฟ้องคดีบอกกับพยานว่า
ได้ขออนุญาตทางการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว พยานจึงได้ติดต่อผู้ฟ้องคดีเพื่อขอซื้อดินที่ขุด
จากบริเวณข้างทางรถไฟเพื่อมาถมบริเวณสำนักสงฆ์ในราคาคันธละ ๓๐๐ บาท และชำระเงิน
ให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท เมื่อชาวบ้านมาสอบถาม พยานจึงบอกว่าซื้อมาจากผู้ฟ้องคดี



มิใช่การบริจาค ส่วนจำสิบตำรวจ พ. ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ได้ติดต่อขอซื้อที่ดินที่ขุดจากบริเวณดังกล่าวจากผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗๐ คัณทร ๑ ละ ๒๕๐ บาท และชำระเงินให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๗,๕๐๐ บาท และในการให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง พยานทั้งสองก็ยังยืนยันถ้อยคำที่ได้ให้ไว้กับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริต ต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน เห็นได้ว่า การให้ถ้อยคำของพระ ส. และจำสิบตำรวจ พ. ที่ให้ไว้ต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เป็นการ ให้ถ้อยคำหลังจากเกิดเหตุเมื่อประมาณต้นปี ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่นาน และเป็นการ ให้ถ้อยคำในทันที และต่อมาในการให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ บุคคลทั้งสองก็ยังยืนยัน ตามถ้อยคำที่ให้ไว้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าได้ซื้อดินมาจากผู้ฟ้องคดี ถ้อยคำ ของบุคคลทั้งสองที่ให้ไว้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวน ย่อมมีน้ำหนักในการรับฟังมากกว่าถ้อยคำที่บุคคลทั้งสองเบิกความในฐานะพยานโจทก์ ในคดีอาญาเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นระยะเวลานานนับแต่เหตุเกิดว่า มิใช่เป็น การซื้อขายดิน เป็นเพียงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เท่านั้น จึงรับฟังได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีนำดินที่ขุดจากบริเวณข้างทางรถไฟไปถมให้สำนักสงฆ์ ศ. และจำสิบตำรวจ พ. เป็นการซื้อขาย มิใช่เป็นลักษณะการบริจาค การกระทำของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าในคดีอาญาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ จะพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดีโดยวินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีมิใช่เป็นการซื้อขายดิน จึงมิใช่เป็นการทุจริตก็ตาม เนื่องจากการดำเนินการลงโทษทางวินัยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา ระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นผู้เหมาะสมและสมควรแก่ความไว้วางใจของสาธารณชน ที่จะใช้อำนาจรัฐในการจัดทำบริการสาธารณะ ส่วนการดำเนินคดีอาญาเป็นการดำเนินการ เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ ของผู้กระทำผิด การลงโทษในคดีอาญาจึงต้องกระทำโดยมีพยานหลักฐานอันประจักษ์แจ้ง หากมีความสงสัยตามสมควรว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดหรือไม่ จึงให้ยกประโยชน์ แห่งความสงสัยนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหา การรับฟังพยานหลักฐานเพื่อจะลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี ผู้บังคับบัญชาจึงไม่จำเป็นต้องมีพยานหลักฐานชัดแจ้งโดยปราศจากข้อสงสัยดังเช่นคดีอาญา เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายจึงเป็น



การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑๐) ประกอบกับมาตรา ๖๑ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙๕/๒๕๖๓)

๒) กรณีบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติดนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง

มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ บัญญัติให้อำนาจแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง เมื่อได้รับรายงานการสอบสวนของนายอำเภอว่าบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติดนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง โดยไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายใด บัญญัติให้กรณีดังกล่าวต้องเกิดจากการร้องเรียนของประชาชนหรือบุคคลใด จึงเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะมีคำสั่งตามบทบัญญัติดังกล่าวได้ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนหรือไม่ ดังนั้น แม้ตามคดีนี้จะกรณีที่มีการร้องเรียนว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย แต่เมื่อผลการสอบสวนผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า ผู้ฟ้องคดียังมีการรับบริจาคเงินจากผู้ได้รับเงินชดเชยจากบ่อปลาที่ถูกน้ำท่วม แล้วนำเงินไปจ่ายให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเสียหายที่ตกสำรวจ อันเป็นการไม่ปฏิบัติไปตามคำสั่งและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ใหญ่บ้านพึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ (๑๐) (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติดนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านด้วยเหตุดังกล่าวได้ ซึ่งในกรณีนี้เป็นการนำกฎหมายมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่ปรากฏเพื่อมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ประกอบกับข้อเท็จจริงเรื่องการรับบริจาดเงินดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ไว้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเอง จึงหาจำต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบและมีโอกาสได้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่อย่างใดไม่

